



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

ORDEN AGR/754/2026, de 6 de agosto, por la que se modifica la Orden de 5 de julio de 2010, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se concede autorización ambiental para un matadero de aves, ubicado en el término municipal de Íscar (Valladolid), titularidad de «Avícola Hidalgo, S.L.» (inicialmente «Avícola de Íscar, S.L.»), como consecuencia de la modificación no sustancial 6 (MNS 6). Expte.: 044-26-MNSVA.

Vista la comunicación de Avícola Hidalgo, S.L. (inicialmente Avícola de Íscar, S.L.) de modificación no sustancial en el matadero de aves, ubicado en el término municipal de Íscar (Valladolid), y teniendo en cuenta los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.– El matadero de aves, ubicado en el término municipal de Íscar (Valladolid), titularidad de Avícola Hidalgo, S.L. (inicialmente Avícola de Íscar, S.L.), con código PRTR 08106, se encuentra en funcionamiento, afectado por la siguiente disposición relativa a la autorización ambiental:

Orden de 5 de julio de 2010, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se concede autorización ambiental a la empresa AVÍCOLA DE ÍSCAR S.L., para un matadero de aves ubicado en el término municipal de Íscar (Valladolid), B.O.C. y L. n.º 142 26-julio-2010 (jcyl.es)

La autorización ambiental de esta empresa se ha modificado mediante las disposiciones enumeradas en la siguiente tabla (a las que se puede acceder a través de los hiperenlaces indicados), por los motivos que se citan a continuación:

<i>Disposición</i>	<i>Enlace al BOCYL</i>	<i>Motivo¹</i>
Orden FYM/49/2014, de 3 de enero	BOCYL n.º 27 10-febrero-2014 (jcyl.es)	AZ .– Actualización de autorizaciones ambientales
Orden FYM/367/2015, de 28 de abril	BOCYL n.º 87 11-mayo-2015 (jcyl.es)	MNS1 .– ampliación de instalaciones y mejoras tecnológicas en el despiece del pollo, incrementando la actividad en un 30 %
Orden FYM/920/2019, de 16 de septiembre	BOCYL n.º 199, 15 de octubre de 2019.–Disp. 004 (jcyl.es)	MS 1 .– ampliación de la capacidad productiva del matadero de aves

<i>Disposición</i>	<i>Enlace al BOCYL</i>	<i>Motivo¹</i>
Orden FYM/1189/2021, de 24 de septiembre	BOCyL n.º 197, 11 de octubre de 2021.–Disp. 010 (jcyl.es)	MNS 2 y 3 .– instalación de equipos destinados a mejorar la calidad del producto; incremento de la capacidad de producción del 25%; nuevas edificaciones de congelado de aves y acondicionamiento y reubicación de instalaciones para clasificación y lavado de cajas
Resolución de 18 de julio de 2023	BOCyL n.º 148, 3 de agosto de 2023.–Disp. 008 (jcyl.es)	CT- cambio de titularidad de AVÍCOLA DE ÍSCAR, S.L. a AVÍCOLA HIDALGO, S.L.
Orden MAV/820/2024, de 12 de agosto	BOCyL n.º 163, 22 de agosto de 2024.–Disp. 008	MNS 5 .– mejora de instalaciones de proceso, mejora del sistema PCI y sustitución de parte de las cubiertas del edificio «matadero»
Orden MAV/513/2025, de 19 de mayo	BOCyL n.º 99, 27 de mayo de 2025.–Disp. 012	MS 2 .– incremento del número de horas trabajadas en el año. Tras el incremento, la capacidad de sacrificio pasará a 52.800 t/año

¹ Motivo: AZ.– Actualización. CT .– Cambio de titularidad. MNS .– Modificación no sustancial. MS .– Modificación sustancial.

La empresa además ha comunicado otra modificación no sustancial (MNS 4) de sus instalaciones, que no ha requerido la modificación de la Orden de 5 de julio de 2010, de la Consejería de Medio Ambiente.

Segundo.– El 9 de abril de 2026 AVÍCOLA HIDALGO, S.L. comunica la modificación no sustancial 6, MNS 6, relativa al nuevo edificio de cámara de conservación de productos de despiece y de pasillo de muelle de carga, en el matadero de aves, ubicado en el término municipal de Íscar (Valladolid). Con fecha 3 de agosto de 2026 se recibe documentación complementaria, tras requerimiento por el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático, en la que se aclara que la superficie construida es de 12.010,70 m² y no es de 8.377 m², dato que constaba en la Orden MAV/513/2025, de 19 de mayo, por la que se modifica la Orden de 5 de julio de 2010, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se concede autorización ambiental para un matadero de aves ubicado en el término municipal de Íscar (Valladolid), titularidad de «Avícola Hidalgo, S.L.» (inicialmente «Avícola de Íscar, S.L.»), como consecuencia de la modificación sustancial n.º 2 (MS-2). Con el nuevo edificio la superficie construida será de 12.247,12 m². Adjunta la justificación de modificación no sustancial.

Tercero.– Con fecha 4 de agosto de 2026, el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático emite informe en lo relativo a la consideración como modificación no sustancial de los cambios notificados.

Cuarto.– La Dirección General de Política Ambiental, teniendo en cuenta el informe del Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático, propone la modificación de la Orden de 5 de julio de 2010, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se concede autorización ambiental para un matadero de aves, ubicado en el término municipal de Íscar (Valladolid), titularidad de Avícola Hidalgo, S.L. (inicialmente Avícola de Íscar, S.L.), como consecuencia de la modificación no sustancial 6 (MNS 6).

Los antecedentes de hecho mencionados encuentran su apoyo legal en los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.– El órgano administrativo competente para resolver sobre las solicitudes de autorización ambiental es el titular de la Consejería competente en materia de medio ambiente, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 19 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre. En consecuencia, le corresponde al mismo titular resolver el presente procedimiento.

Segundo.– Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 10.1 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre (en adelante texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación), y en el artículo 45.1 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre (en adelante texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León), la modificación de las actividades o instalaciones sujetas a autorización ambiental podrá ser sustancial o no sustancial.

A tales efectos, el artículo 14.1 del Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre (en adelante Reglamento de emisiones industriales) determina que se considerará que se produce una modificación en la instalación cuando, en condiciones normales de funcionamiento, se pretenda introducir un cambio no previsto en la autorización ambiental originalmente otorgada, que afecte a las características, a los procesos productivos, al funcionamiento o a la extensión de la instalación.

En este contexto, en el artículo 14.1 del citado Reglamento, de acuerdo con el mencionado artículo 10 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación se establecen los criterios para determinar el carácter sustancial o no sustancial de las modificaciones de las actividades o instalaciones.

De este modo, una modificación es sustancial cuando represente una mayor incidencia sobre la seguridad, la salud de las personas y el medio ambiente y concurra cualquiera de los criterios que fijan dichos preceptos, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del citado artículo 14, así como en los supuestos establecidos en el apartado 3 de dicho artículo. Asimismo, según lo establecido en el artículo 45.2 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, se considerará modificación sustancial el supuesto en el que el titular de la instalación deba adquirir la consideración de gestor de residuos para el tratamiento in situ.

En consecuencia, atendiendo a lo expresado en los párrafos anteriores, estaremos ante una modificación no sustancial en aquellos casos en los que no concurren las determinaciones y los criterios establecidos en los artículos citados. Por otra parte, según lo estipulado en el apartado 1 del aludido artículo 14, se considerará como no sustancial la modificación establecida cuando no modifique o reduzca las emisiones.

Según lo recogido en el apartado 2 del aludido artículo 10, así como en el apartado 6 del artículo 45, el titular de una instalación que pretenda llevar a cabo la modificación no sustancial de la misma, deberá comunicarlo al órgano competente para otorgar la autorización ambiental, indicando razonadamente por qué considera que se trata de una modificación no sustancial. A esta comunicación se acompañarán los documentos justificativos de las razones expuestas.

El titular podrá llevar a cabo la modificación siempre que el órgano competente para otorgar la autorización ambiental no manifieste lo contrario en el plazo de un mes. Cuando sea necesaria una modificación de la autorización ambiental como consecuencia de una modificación no sustancial, esta se realizará de conformidad con lo dispuesto en los citados artículos 10.2 y 45.6.

La MNS 6 consiste en construir un nuevo edificio de 236,42 m² de superficie construida y superficie ocupada, adosado a los existentes, que se empleará como cámara de conservación de productos de despiece (157,00 m² de superficie construida y superficie ocupada) y como pasillo de muelle de carga (79,42 m² de superficie construida y superficie ocupada).

Vista la documentación que forma el expediente, el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático informa que los cambios notificados suponen una modificación no sustancial de la autorización ambiental de la instalación (MNS 6), en atención a los criterios señalados en el artículo 10.4 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, y a lo establecido en el artículo 14.1 del Reglamento de emisiones industriales, así como en el artículo 45.2 del texto refundido de la Ley de prevención ambiental de Castilla y León. Dicho informe recoge los cambios que se deben incorporar a la modificación de la autorización ambiental.

A efectos de cumplir con lo establecido en el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento de emisiones industriales, se comprueba que la modificación notificada, valorada en conjunto con las modificaciones no sustanciales ya resueltas, no daría lugar al cumplimiento de ninguno de los criterios del apartado 1 del mismo artículo.

La presente modificación no sustancial conlleva la modificación de la Orden de 5 de julio de 2010, de la Consejería de Medio Ambiente, de autorización ambiental de la instalación de referencia, en los términos recogidos en el informe del Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático. Por ello, de conformidad con lo señalado en el artículo 10.2 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación y en el artículo 45.6 del texto refundido de la Ley de prevención ambiental de Castilla y León, procede la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de Castilla y León.

VISTOS

Los antecedentes de hecho mencionados, la normativa relacionada en los fundamentos de derecho y las demás normas de general aplicación,

RESUELVO

Modificar la Orden de 5 de julio de 2010, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se concede autorización ambiental para un matadero de aves, ubicado en el término municipal de Íscar (Valladolid), titularidad de Avícola Hidalgo, S.L. (inicialmente Avícola de Íscar, S.L.), como consecuencia de la modificación no sustancial 6 (MNS 6), en los siguientes términos:

En el Anejo, en el Anexo I «Descripción de la instalación y de la actividad», se modifican los apartados 1. Datos del establecimiento, 3.1. Relación de edificaciones del apartado 3. Instalaciones, quedando como sigue:

1. Datos del establecimiento

Denominación del centro:			AVÍCOLA HIDALGO S.L.					
Empresa/persona física titular de las Instalaciones:			AVÍCOLA HIDALGO S.L.					
Domicilio social:		Avda Reina Victoria n.º 28, 28439 Alpedrete (Madrid)						
Actividad:	Matadero de aves, sala de despiece y elaboración cárnica							
DNI/NIF/NIE:		B47299979		PRTR:	08106	NIMA:	4700015623	
Provincia:	Valladolid	Municipio:	Íscar		Código postal:	47420		
Dirección:		Avda de San Miguel n.º 90, 47420 Íscar (Valladolid)						
UTM X(m):		370.395		UTM Y(m):	4.579.581.		Huso:	30
Referencia catastral		0496027UL7709N0001BF						
Superficie construida:		12.247,12 m²		Superficie parcela:		28.055 m²		

3.— Instalaciones

3.1. Relación de edificaciones

- Matadero.
- Edificios independientes al edificio principal del matadero.

Donde el edificio principal denominado “matadero” está comprendido por la zona de recepción y sacrificio, desplumado, túnel de oreo, salas de decomisos, salas de despiece, salas de clasificación, salas de bandejas, salas de envasado, salas de etiquetado, salas de preparación de producto congelado, túneles de congelación, sala de hígados, sala de cámaras de conservación de materiales intermedios y finales refrigeradas y de congelación, cámara de conservación de productos de despiece y pasillo de muelle de carga, sala de expedición, sala de control, sala de botiquín, aseos de personal, despachos de oficinas y aseos, salas de máquinas de quipos y grupos de frío, salas de calderas, taller de mantenimiento y almacén de repuestos, almacenes de envasado y paletizado, aulas de formación y cobertizos de recepción de pollos, de oficinas, de acceso del personal a las zonas de trabajo y de lavado de cajas. Todo ello en la planta de la calle.

En la primera planta se encuentran los despachos de oficinas y de control de calidad, vestuarios y aseos, comedor del personal, sala de servidor y sala con los grupos de frío.

En las edificaciones independientes al edificio principal del matadero se encuentra el correspondiente a las instalaciones de protección contra incendios, local del centro de transformación y usos varios, y un local con las instalaciones de depuración de aguas residuales.

Por otro lado, existen las siguientes construcciones auxiliares:

- Báscula de pesaje de vehículos, instalaciones de limpieza y desinfección de vehículos.
- Depósitos de almacenamiento de agua de consumo y protección contra incendios.
- Depósito en superficie de Ad-blue, de 2.000 l.
- Depósito en superficie de gasóleo B, de 2.000 l.
- Depósito en superficie de gasóleo A, de 10.000 l.
- Instalación de placas solares fotovoltaicas.

En la siguiente tabla se indican las superficies de los edificios:

<i>Edificios</i>	<i>Superficies (m²)</i>	
	<i>Construida</i>	<i>Ocupada</i>
Matadero	9.411,94	8.488,47
Cobertizo cajas	213,85	427,69
Depuradora	149,38	77,84
Grupos de frío 1	67,63	67,63
Grupos de frío 2	46,88	46,88
Cobertizo taller	171,14	171,14
Oficinas	267,68	267,68
Sala calderas	39,55	39,55
Oficinas y vestuarios planta primera	870,09	-
Grupos de frío 3	151,54	151,54
Grupo de incendios viejo	38,67	38,67
Grupo de incendios nuevo	64,00	64,00
Local CT y locales sin uso	754,77	754,77
TOTAL	12.247,12	10.595,86

La gestión de los residuos de construcción y demolición generados en la ejecución de las obras debe realizarse conforme lo establecido en la Ley 7/2022, de 8 de abril, en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición y en el Decreto 5/2023, de 4 de mayo, por el que se regula la producción y gestión sostenible de los residuos de construcción y demolición en Castilla y León. En este sentido, se prestará especial atención a las obligaciones del productor u otro poseedor inicial relativas a la gestión de sus residuos y al almacenamiento, mezcla, envasado y etiquetado de estos. Por otra parte, en las unidades de obra a ejecutar, deberá contemplarse, en lo posible, el empleo de áridos reciclados y de materiales que favorezcan su reutilización o valorización posterior, con objeto de fomentar la economía circular de los materiales de construcción.



Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición, según lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Valladolid, 6 de agosto de 2026.

*El Consejero de Agricultura, Ganadería,
Medio Rural y Política Ambiental,*
Fdo.: JOAQUÍN ANTONIO PINO